

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1560

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול קטינים להוצאה בשאלה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 367 א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1997,¹ אחרי סעיף 367 יבוא:

367א. המשדל קטין לצאת לתרבות רעה או עושה פעולה לתרבות רעה אחרת, במישרין או בעקיפין, שיש בה להביא לידי הוצאה לתרבות רעה של קטין, שלא בנוכחות הוריו ובאישורם, באופן הפוגע בסמכות ההורים כהגדרתה בסעיפים 14 ו-15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962,² דינו – מאסר ששה חודשים; לעניין סעיף זה, "הוצאה לתרבות רעה" – הפיכה מאדם מאמין בתורה לכופר".

דברי הסבר

בעקבות הצעות חוק הפוגעות בחופש הדת וחזרה בתשובה ולנוכח מקרים בהם גופים חילוניים שונים בישראל משדלים קטינים לצאת לתרבות רעה, בין היתר באמצעות פעילות והפצת חומרים על ידי עמותות וארגונים שונים, מוצע לאסור בחוק העונשין פעולות ישירות או עקיפות של מי שפועל מטעם גופים כאלה במטרה לשדל קטינים לצאת לתרבות רעה. מבחינה מעשית שידול להוצאה לתרבות רעה דומה לשידול להמרת דת, שהאיסור עליו קבוע בסעיף 368(ב) לחוק העונשין. ההצעה מתייחסת לשידול קטין, שבדרך כלל דעותיו ואמונותיו מגובשות פחות משל אדם בוגר, לשנות את אמונתו ולהפוך מאדם דתי לחילוני, דבר שמן הראוי שישקול בינו לבין עצמו ללא כל לחץ או פיתוי חיצוניים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/1487).

העת החוק זהה לפ/24/1487 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.